REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado,V Sezione Civile del Tribunale di Roma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 61965/18 Ruolo Generale Contenzioso

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv Massimo Cirilli che lo rappresenta e difende per mandato in atti

ATTORE

E

Controparte_1 in Roma

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv Patrizio Alecce che lo rappresenta e difende per mandato in atti

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato l'attore esponeva quanto segue: 1- di essere stato amministratore del *CP_1* convenuto fino al 10-6-2013, 2- che, nel corso del mandato, aveva anticipato a controparte somme di danaro per complessivi €19660,17 come risultava dal verbale del passaggio delle consegne, 3- che aveva diritto di ottenere il compenso e, 4- che era, quindi, creditore della complessiva somma suindicata.

Ciò premesso chiedeva che controparte fosse condannata al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di €19660,17 o di altra maggiore o minore da accertare nel corso del giudizio, oltre interessi.

Si costituiva il convenuto eccependo preliminarmente la nullità della citazione attesa l'incertezza del petitum (in particolare non era chiaro se la domanda involgeva il compenso o le anticipazioni e quali) e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda perchè infondata. Con vittoria di spese e risarcimento del danno ex art. 96 cpc.

Alla prima udienza parte attrice evidenziava di avere richiesto in ripetizione solo le anticipazioni, così precisando la domanda.

All'esito del giudizio venivano precisate le conclusioni come in atti e la causa, all'udienza a trattazione scritta del 12-1-2021, veniva trattenuta in decisione con i termini di legge ex art. 190 cpc.

La domanda avanzata da parte attrice, volta a conseguire la ripetizione di somme asseritamente anticipate all'ente di gestione, è infondata e non merita accoglimento.

Il *Parte_1* quale amministratore uscente del Condominio indicato in epigrafe, ha richiesto la restituzione della somma di €19660,17 oltre

accessori asseritamente anticipata nel corso della sua gestione fondando la domanda in particolare sulla base di un 'riconoscimento di debito' da parte dell'amministratore entrante e sulla documentazione contabile versata in atti. Al riguardo mette conto di evidenziare l'irrilevanza dei mezzi istruttori avanzati con le memorie ex art. 183 comma 6 n 2 cpc (non ammessi) ed in particolare l'irrilevanza dei verbali dell'assemblea richiesti dall'attore ex 210 cpc per epoca successiva alla sua revoca posto che non è stata chiesta contestualmente l'esibizione dei bilanci approvata (donde nessun dato contabile può essere ricavato dalle sole delibere) e considerato che sono stati portati all'approvazione bilanci predisposti non dall'attore (il quale mai ha reso il conto nel corso della sua gestione) ma dal nuovo amministratore.
Si appalesa quindi necessario verificare se il predetto abbia effettivamente provato il suo credito in base alla documentazione prodotta (al riguardo occorre evidenziare che, attesa la natura del rapporto fra le parti, la prova non può essere che documentale).

E' bene all'uopo premettere che i dati contabili predisposti unilateralmente dall'amministratore – verbale di consegna e bilanci portati all'approvazione dell'assemblea– non possono assumere alcuna valenza probatoria in favore dell'amministratore stesso.

E la sottoscrizione, da parte del nuovo amministratore, del verbale di consegna, da cui risulti l'eventuale credito dell'ex amministratore, non ha alcun valore in quanto il riconoscimento di debito presuppone che chi lo effettui abbia la disponibilità della vicenda giuridica cui si riferisce. Pertanto solo l'assemblea condominiale può validamente effettuare (v. Cass. 8498/12) una ricognizione di debito (che deve essere espressa e chiaramente indirizzata al creditore).

In particolare il potere di rappresentanza ex mandato che lega l'amministratore al condominio è contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art.1130 c.c., limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l'assemblea gli conferiscano maggiori poteri. Non rientra allora tra le attribuzioni dell'amministratore del *CP_1*, quale organo di rappresentanza dell'ente di gestione deputato all'ordinaria amministrazione dei beni comuni, il potere di effettuare una ricognizione di debito che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridico-patrimoniale dei singoli condomini, senza apposita autorizzazione assembleare, mancante nel caso in esame.

Anche gli eventuali pagamenti effettuati, che non siano stati ratificati dall'assemblea, nessun rilievo assumono nei confronti del *CP_1* dovendosi ritenere che l'amministratore abbia agito senza potere con le conseguenze previste dall'art. 1711 cc.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 10153/11, Cass. 15401/14 e Cass. 3892/17), la deliberazione dell'assemblea che

procede all'approvazione del rendiconto consuntivo ha valore di riconoscimento di debito (per eventuali anticipi), opponibile dall'amministratore, solo in relazione a poste passive specificamente indicate ed approvate *a tale stregua* (cioè risultanti di tal guisa dai verbali dell'assemblea di approvazione dei bilanci) poichè è richiesto un atto di volizione da parte dell'assemblea su di un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale (Cass. 10153/11). Non essendo invece sufficiente neanche l'esistenza *di un mero disavanzo di cassa* fra entrate ed uscite per lasciar presumere in via deduttiva che, per conseguire il pareggio di bilancio, le minor entrate siano state colmate da anticipi versati dall'amministratore all'ente di gestione (Cass. 3892/17).

Ebbene, nel caso in esame, non risultano approvate, di utilità ai fini di causa, delibere di bilancio (v. documentazione prodotta in atti) predisposte dal *Parte_1* posto che mai, nel corso del suo mandato, il predetto ha portato i conti all'approvazione dell'assemblea. Che quindi mai ha riconosciuto debito alcuno verso l'attore.

Non risulta deliberata pertanto alcuna approvazione di anticipi (che avrebbe dovuta essere inserita via via nei singoli bilanci annuali fra le poste in uscita). Inoltre, trattandosi di ricognizione di debito non pura ma titolata in quanto involge solo uno dei molteplici rapporti fra le parti ed ha una sua specifica causa debendi (il diritto di ripetere le anticipazioni), la ricognizione deve cadere proprio sul rapporto dedotto per avere l'effetto di determinare un'inversione dell'onere della prova posto che non costituisce autonoma fonte di obbligazione presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale. Con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno quando sia raggiunta la prova che tale rapporto non sia mai esistito o sia venuto meno. Pertanto nel caso in esame non può operare l'inversione dell'onus probandi a mente dell'art. 1988 cc poiché non è emersa prova che l'assemblea (unico organo deputato a rappresentare all'esterno la volontà dell'organizzazione condominiale) abbia riconosciuto, con le necessarie forme, il debito oggetto della domanda monitoria. Occorre infine rilevare che le affermate anticipazioni non sono neanche state inserite nei bilanci predisposti e prodotti in atti dall'attore (non portati, si ripete, all'approvazione) posto che negli stessi nessuna voce 'in entrata' a titolo di anticipazioni è stata inserita dal predetto.

L'amministratore avrebbe dovuto, per rendere riconoscibili le poste al fine di conseguire l'inversione dell'onere della prova, inserire in bilancio, anno per anno *riportando negli anni successivi e fino nell'ultima resa del conto,* le somme eventualmente anticipate con le *singole imputazioni* e l'ammontare dei relativi importi (ovviamente da riportare anche nei piani di riparto chè altrimenti l'inserimento di anticipazioni costituirebbe mero artifizio contabile) onde consentire ai

partecipanti al condominio, che non sono notoriamente esperti contabili, di capire che il loro mandatario, invece di procedere al recupero di eventuali morosità o di chiedere, conformemente a legge, la costituzione di un fondo cassa, anticipava dal proprio patrimonio o dal patrimonio di terzi somme di danaro recando altresì confusione fra il proprio ed il patrimonio dell'ente di gestione.

Ciò considerato parte opposta, insussistente alcun riconoscimento, rimane tenuta a provare il fondamento del credito oggetto dell'ingiunzione.

Occorre al riguardo osservare che, nell'ipotesi di mandato oneroso, il diritto del mandatario al rimborso delle anticipazioni e delle spese sostenute è condizionato alla presentazione, al mandante, del rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (Cass. 3596/90 e Cass. 3892/17) considerato che solo la deliberazione dell'assemblea del condominio che procede all'approvazione del consuntivo predisposto ex art. 1130 cc dall'amministratore consente di ritenere riconosciute le poste ivi specificamente indicate (Cass. 10131/11) come dalla delibera di approvazione del rendiconto devono risultare le somme anticipate dall'amministratore (Cass. 1286/97) non potendosi, diversamente, ritenersi di per sé provato il credito.

Occorre inoltre evidenziare che non si applica in questo caso il principio secondo il quale, in sede di responsabilità contrattuale, il creditore deve provare solo la fonte dell'obbligazione limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte atteso che nella materia del Condominio, sulla base della disposizione di cui all'art. 1130 cc, il credito dell'amministratore come ogni altra posta passiva deve risultare dal rendiconto (redatto secondo il principio della specificità delle partite ex artt. 263 e 264 cpc) approvato dall'assemblea sulla base della tenuta di una regolare contabilità sì da rendere intellegibili le voci di entrata ed uscita e di poter valutare in modo consapevole l'operato dell'amministratore (in tale senso Cass. 3892/17).

Ebbene, per quanto sopra detto, parte attrice ha mancato di rendere il conto non solo con specifico riferimento alle anticipazioni ma mai nel corso di tutto il mandato.

Mette conto altresì di evidenziare che l'attore ha ulteriormente e per altro verso mancato anche di dimostrare, mediante prova documentale, la provenienza delle anticipazioni asseritamente godute dall'ente di gestione mediante prova che le somme fossero state tratte *dal proprio patrimonio* (ad esempio mediante bonifico proveniente dal proprio c/c in favore del c/c del *CP_1*) per confluire in quello del *CP_1* Laddove, in generale, non costituisce valido riscontro il mero transito di

danaro da o in favore di patrimoni di terzi che ben avrebbero potuto essere pagati, dall'amministratore, con danaro non proveniente dal patrimonio dello stesso (prova, come detto, non altrimenti conseguibile se non mediante la produzione di documenti alla luce dei limiti previsti dalla norma di cui all'art. 2721 cc, non derogabili considerate le qualità rivestite dall'opposto e la natura dell'ufficio dell'amministratore: Cass. 8498/12 e Cass. 16387/18). Nel caso in esame inoltre manca la produzione degli estratti conto del proprio c/c da parte dell'attore, necessari per documentare che i pagamenti affermati siano il frutto di esborsi dell'attore. Mentre irrilevanti sono i documenti prodotti (quietanze, fatture di terzi, ecc.) a riscontro di pagamenti effettuati in quanto manca, per quanto sopra detto, la prova che gli stessi siano stati effettuati con danaro proveniente dal patrimonio dell'attore. Prova non conseguibile, per i motivi sopra esposti, dall'esame degli eventuali disavanzi di cassa.

All'insussistenza di elementi di riscontro alla domanda avanzata dall'attore segue il rigetto della stessa.

In assenza di riscontri deve essere rigettata la domanda ex art. 96 cpc.

L'attore, risultato soccombente, deve essere condannato alla refusione, in favore del convenuto, delle spese di lite come da nota versata.

PQM

Definitivamente decidendo rigetta la domanda avanzata dall'attore.

Condanna il *Parte_1* a rifondere, al convenuto, le spese di lite che si liquidano in complessivi €4835,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.

ROMA 11.4.2021

Il Giudice
dott. Roberto Ghiron